Ugovor o partnerstvu kreatora

Glavni ugovor - Vidfluencer Ovaj ugovor o partnerstvu kreatora ("Ugovor") sklopljen je između:

1. Aryan Khan i Jonathan Neill, zajedno posluju kao Vidfluencer, obično partnerstvo, djelujući na vidfluencer.io ("Tvrtka", "mi", "nas"); i

2. Osoba navedena u pojedinostima o kreatoru u nastavku ("Stvoritelj", "vi"). Stupa na snagu kada ga potpišu obje strane.

Detalji o kreatoru

Ispunjava Stvoritelj prije potpisivanja. Ispunite svako polje označeno * (upotrijebite "N/A" ako se ne odnosi). Ne možemo započeti s radovima dok se ne završe.

Puno službeno ime *
Vaše vlastito ime, kao na osobnoj iskaznici

Ime kreatora/kanala
Ime pod kojim objavljujete, ako se razlikuje

Kontakt email *
Koristi se za poslove, plaćanja i formalne obavijesti

Adresa *
Vaša kućna ili poslovna adresa

Država prebivališta *
Potrebno za pravila poreza i oglašavanja

Društveni kanali i ručke *
npr. Veze TikTok, YouTube, Instagram

PayPal email *
Gdje će se slati vaša plaćanja

PDV broj
Samo ako ste obveznik PDV-a

Dob * (označite jedno): [ ] Imam 18 ili više godina [ ] Imam manje od 18 godina (na kraju se mora potpisati i roditelj ili zakonski skrbnik)

1. Svrha i priroda odnosa

Tvrtka 1.1 upravlja uslugom koja povezuje kreatore sadržaja s partnerstvom s robnom markom i prilikama za sadržaj koji generiraju korisnici (UGC).

Tvrtka 1.2 nije agencija za upravljanje talentima. Tvrtka ne upravlja, usmjerava niti kontrolira Stvoriteljeve kanale, strategiju sadržaja ili robnu marku izvan posebnih poslova koje omogućuje prema ovom Ugovoru.

1.3 Ovaj Ugovor ne stvara zapošljavanje, posredovanje (osim omogućavanja specifičnih poslova opisanih u nastavku), partnerstvo ili odnos zajedničkog ulaganja. Kreator je neovisni ugovaratelj u svakom trenutku i samostalno odlučuje hoće li prihvatiti, odbiti ili pregovarati o bilo kojoj prilici.

1.4 Ovaj ugovor nije isključiv. Kreator ostaje slobodan tražiti i prihvaćati ugovore o robnoj marki samostalno ili putem drugih strana. Provizija Društva (Odjeljak 3) primjenjuje se samo na poslove koje Društvo uvede, pregovara ili materijalno omogući.

Način plaćanja * Bankovni transfer / Wise (odaberite jedan)

Podaci o plaćanju:
Način plaćanja * PayPal / bankovni prijenos / Wise (odaberite jedan)

Podaci o plaćanju:

2. Usluge koje pruža tvrtka

Tvrtka 2.1 će: • identificirati i kreatoru predstaviti relevantne prilike za partnerstvo s markom i UGC; • pregovarati o uvjetima posla u Stvoriteljevo ime kada Stvoritelj to od njega zatraži; i • izdati Dodatak specifičan za posao za svako partnerstvo s robnom markom (vidi Odjeljak 4).

2.2 Kreatoru se za ove usluge ne naplaćuje naknada unaprijed.

Tvrtka 2.3 reći će Kreatoru kojoj robnoj marki predlaže predstaviti Kreatora i podijelit će podatke o Kreatoru s robnom markom tek nakon što Kreator pristane.

Tvrtka 2.4 nema ovlasti potpisati bilo što za Kreatora ili obvezati Kreatora ugovorom. Kreator je vezan samo Dodatkom ugovora koji je Kreator potpisao.

3. Komisija

Ocijenite 3.1. Tvrtka naplaćuje proviziju od 20% Naknade za ugovor za bilo koji ugovor koji Tvrtka osigura, uvede ili materijalno omogući Kreatoru, uključujući partnerstva s markama, UGC ugovore, sponzorstva i partnerske aranžmane ("Dogovor s tvrtkom"). "Naknada za ugovor" znači ukupni iznos koji je Kreatoru platio ili mora platiti robna marka prema ugovoru, bez PDV-a, kako je navedeno u Dodatku za ugovor.

3.2 Kada se zaradi. Provizija se zarađuje tek nakon što je ugovor uspješno osiguran i, osim ako Dodatak ugovoru ne kaže drugačije, izračunava se na temelju uplata koje Kreator stvarno primi od robne marke. Ako nema dogovora, nema ni naknade.

3.3 Tko plaća i kako. Svaki Dodatak Ugovoru navest će stopu i iznos provizije te hoće li se oduzeti prije nego što se sredstva isplate Kreatoru, fakturiraju li Kreatoru zasebno ili plaćaju robne marke. Ako robna marka također plaća Tvrtki proviziju za isti ugovor, to će biti navedeno u Dodatku ugovora, a Tvrtka neće naplatiti proviziju Kreatoru za taj ugovor osim ako Dodatak ugovoru jasno ne navodi da se oboje primjenjuju.

3.4 Obnove i produljenja. Svako obnavljanje ili produženje Ugovora tvrtke s istim brendom koji je dogovoren u roku od 6 mjeseci od datuma kada je Tvrtka prvi put predstavila Kreatora toj robnoj marki tretira se kao Ugovor Društva i primjenjuje se provizija. Obnova ili produženje koje je dogovoreno nakon toga, bez uplitanja Tvrtke, tretira se kao Kreator koji samostalno pronalazi priliku i ne primjenjuje se nikakva provizija.

3.5 Neovisni poslovi. Nikakva provizija ne primjenjuje se na poslove koje Kreator sklapa potpuno neovisno, bez predstavljanja ili materijalnog angažmana Društva.

3.6 Nezaobilaženje. Tijekom 6 mjeseci od datuma kada je tvrtka prvi put predstavila Kreatora brendu, Kreator neće poslovati s tim brendom putem drugog kanala kako bi izbjegao proviziju.

3.7 Strane su suglasne da je vremenski ograničena provizija za obnovljene ili produžene poslove razumna i proporcionalna zaštita legitimnog interesa Društva u uvodima koje čini, te nije šireg opsega ili trajanja nego što je potrebno za tu svrhu.

4. Individualni dodaci ugovoru

4.1 Svaki ugovor o robnoj marki koji omogući Tvrtka bit će zabilježen u zasebnom, pisanom Dodatku ugovoru koji potpisuje Kreator. Svaki Dodatak će navesti: naziv robne marke, rezultate, specifikacije sadržaja, dodijeljena prava korištenja, svako razdoblje ekskluzivnosti, Naknadu za dogovor, proviziju (vidi klauzulu 3.3), tko plaća Kreatoru i kada, rokove i zahtjeve specifične za marku.

4.2 Ako je Dodatak dogovoru u sukobu s ovim Ugovorom, mjerodavan je Dodatak dogovoru, ali samo za taj određeni dogovor.

4.3 Nikakav ugovor o robnoj marki nije obvezujući za Kreatora sve dok Kreator ne pregleda i potpiše odgovarajući Dodatak ugovoru.

5. Uvjeti plaćanja

5.1 U svakom dodatku ugovora navodit će se plaća li robna marka izravno Kreatoru ili tvrtki.

5.2 Kada Tvrtka primi novac za Kreatora, Kompanija drži Kreatorov udio za Kreatora i plaća ga putem PayPal (osim ako je druga metoda dogovorena u pisanom obliku) u roku od 7 dana od primitka odobrenih sredstava, osim ako Dodatak ugovoru ne navodi drugačiji vremenski okvir. Tvrtka će Kreatoru dati kratku izjavu u kojoj će biti prikazan primljeni iznos i svi odbitci.

5.3 Svaka strana snosi vlastite naknade za plaćanje osim ako Dodatak ugovoru ne kaže drugačije.

5.4 Creator je isključivo odgovoran za vlastite porezne obveze. Tvrtka ne zadržava porez u ime Kreatora.

6. Potvrde kreatora i Kodeks ponašanja

6.1 Kreator potvrđuje da su detalji navedeni u pojedinostima o kreatoru točni, da je kreator slobodan sklopiti ovaj ugovor i da kreator ima 18 ili više godina ili da je roditelj ili zakonski skrbnik potpisao ovaj ugovor u nastavku.

6.2 Prilikom proizvodnje sadržaja prema bilo kojem Dodatku Ugovoru, Kreator pristaje na:

- (a) dostaviti sadržaj koji zadovoljava specifikacije i rokove u Dodatku ugovora;
- (b) zadržati punu kreativnu kontrolu nad formatom, stilom i isporukom, pod uvjetom da konačni sadržaj zadovoljava navedene zahtjeve marke;
- (c) jasno otkriti plaćena partnerstva u skladu s primjenjivim pravilima oglašavanja (na primjer ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance ili ekvivalent u zemlji Kreatora), uključujući vidljivu oznaku #ad, #sponsored ili "plaćeno partnerstvo";
- (d) ne lažno predstavljati marku, njen proizvod ili tvrtku i ne iznositi lažne, obmanjujuće ili neutemeljene tvrdnje;
- (e) ne koristiti snimke, glazbu, slike ili drugi materijal koji krši intelektualno vlasništvo ili prava treće strane;
- (f) održavati profesionalno ponašanje u svim komunikacijama s markama i predstavnicima Društva;
- (g) izbjegavati ponašanje koje je nezakonito, diskriminirajuće, uznemirujuće, klevetničko, seksualno eksplicitno ili na drugi način razumno vjerojatno da može naštetiti ugledu robne marke ili Tvrtke tijekom proizvodnje sadržaja prema ovom Ugovoru; i
- (h) odmah otkriti bilo kakav sukob interesa (na primjer postojeći dogovor s izravnim konkurentom) prije prihvaćanja Dodatka ugovoru.

7. Intelektualno vlasništvo i prava korištenja

7.1 Creator zadržava vlasništvo nad sadržajem koji proizvodi, podložno pravima korištenja dodijeljenim robnoj marki i/ili Tvrtki prema relevantnom Dodatku Ugovoru.

7.2 Svi uvjeti licenciranja, vremenski okviri korištenja ili razdoblja ekskluzivnosti navedeni su po ugovoru i ne prelaze ono što je dogovoreno u tom Dodatku ugovoru.

8. Povjerljivost Svaka će strana čuvati povjerljivost svih nejavnih informacija koje podijeli druga ili partner marke (na primjer uvjeti dogovora, naknade, neobjavljeni proizvodi i strategija kampanje) i neće ih otkriti trećim stranama bez pristanka, osim profesionalnim savjetnicima pod obvezom čuvanja povjerenja ili ako je otkrivanje propisano zakonom.

9. Zaštita podataka

9.1 Svaka će se strana pridržavati UK GDPR i Data Protection Act 2018 u vezi s osobnim podacima koji se dijele prema ovom Ugovoru.

Tvrtka 9.2 koristit će osobne podatke Kreatora za pokretanje ove usluge, za predlaganje i dogovaranje poslova i plaćanja, te će ih dijeliti s robnom markom samo kako je navedeno u klauzuli 2.3. Tvrtka će ga čuvati i neće ga prodavati.

10. Trajanje i raskid

10.1 Ovaj Ugovor nema fiksni datum završetka i ne istječe s vremenom. Ostaje na snazi sve dok ga bilo koja strana ne prekine davanjem pisane obavijesti 14 dana unaprijed u skladu s Odjeljkom 15 (Obavijesti).

10.2 Ako je, kada je dana obavijest, Dodatak dogovoru koji je proizvela tvrtka još uvijek aktivan, ovaj Ugovor neće prestati dok se taj dogovor ne završi, unatoč 14-dnevnom roku obavijesti. "Dovršeno" znači kasniji od datuma završetka kampanje u Dodatku ugovora i datuma kada je Kreatoru u cijelosti plaćeno.

10.3 Raskid ovog Ugovora ne utječe na: (i) proviziju koja se već duguje za poslove osigurane prije nego što je završio; (ii) obveze prema bilo kojem aktivnom Dodatku ugovoru, koje traju dok se taj posao ne završi; ili (iii) klauzule 3.4 i 3.6 za robne marke s kojima je Creator uveden prije nego što je završio.

10.4 Bilo koja strana može raskinuti ovaj Ugovor odmah pisanom obavijesti ako druga strana počini materijalno kršenje koje nije ispravljeno u roku od 14 dana od pisane obavijesti koja to zahtijeva. Tvrtka može odmah suspendirati ili prekinuti ovaj Ugovor ako Kreator materijalno prekrši klauzulu 6.2.

11. Ograničenje odgovornosti

Uloga tvrtke 11.1 ograničena je na predstavljanje i olakšavanje prilika. Osim ako Dodatak dogovoru ne navodi drugačije, Tvrtka nije strana temeljnog ugovora o robnoj marki i nije odgovorna za neplaćanje, kršenje ili loše ponašanje robne marke.

11.2 Nijedna strana nije odgovorna drugoj za neizravne, slučajne ili posljedične štete koje proizlaze iz ovog Ugovora.

11.3 Ništa u ovom Ugovoru ne ograničava niti isključuje odgovornost bilo koje strane za smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom, za prijevaru ili lažno predstavljanje, ili za bilo koju drugu odgovornost koja se ne može ograničiti ili isključiti prema engleskom zakonu.

11.4 Podložno klauzuli 11.3, ukupna odgovornost Društva proizašla iz ili u vezi s ovim Ugovorom, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili na neki drugi način, neće premašiti ukupnu proviziju koju je Tvrtka primila od poslova Stvoritelja u 12 mjeseci prije podnošenja tužbe.

12. Obeštećenje Kreator pristaje nadoknaditi tvrtku od razumnih gubitaka i troškova koji proizlaze iz potraživanja trećih strana uzrokovanih Kreatorovim kršenjem klauzule 6.2, Kreatorovim korištenjem materijala koji krši autorska prava ili lažnim izjavama u sadržaju proizvedenom prema ovom Ugovoru.

13. Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

13.1 Strane će najprije pokušati neformalno riješiti svaki spor kroz razgovor u dobroj vjeri.

13.2 Ovaj Ugovor je uređen zakonima England and Wales. Sporovi koji se ne riješe neformalno podliježu isključivoj nadležnosti sudova u England and Wales.

14. Cjelokupni ugovor i izmjene

14.1 Ovaj Ugovor, zajedno sa svim potpisanim Dodacima Ugovoru, cijeli je ugovor između strana o ovoj temi i zamjenjuje sve prethodne rasprave ili dogovore, pismene ili usmene.

14.2 Svaka strana potvrđuje da se nije oslanjala ni na jednu izjavu koja nije navedena u ovom Ugovoru, ali ništa u ovom Ugovoru ne isključuje odgovornost za lažno predstavljanje.

14.3 Svaka promjena ovog Ugovora mora biti u pisanom obliku i dogovorena s obje strane (dovoljna je potvrda e-poštom).

15. Obavijesti

15.1 Svaka obavijest prema ovom Ugovoru, uključujući obavijest o njegovom raskidu prema Odjeljku 10, mora biti u pisanom obliku i poslana e-poštom na adresu e-pošte Kreatora u Podacima o kreatoru i na adresu e-pošte koju Tvrtka daje Kreatoru u pisanom obliku ili na neki drugi pisani način dogovoren između strana.

15.2 Obavijest se smatra primljenom: ako je poslana e-poštom prije 17 sati radnog dana, tog dana; inače sljedeći radni dan; ako se šalje poštom, dva radna dana nakon slanja.

16. Raskidljivost Ako se bilo koja odredba utvrdi nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom, ostatak ostaje na snazi, a strane će pregovarati u dobroj vjeri da je zamijene onom koja što je moguće bliže postiže njezinu izvornu namjeru.

17. Odricanje Nikakav neuspjeh ili kašnjenje bilo koje strane u ostvarivanju prava prema ovom Ugovoru nije odricanje od tog prava i nijedno pojedinačno ili djelomično korištenje prava ne sprječava njegovo daljnje korištenje.

18. Kreator prijenosa ne može dodijeliti, prenijeti ili podugovarati svoja prava ili obveze prema ovom Ugovoru bez prethodnog pismenog pristanka Društva. Tvrtka može prenijeti ovaj Ugovor na nasljednika svog poslovanja, pod uvjetom da je Kreator o tome pismeno obaviješten.

19. Prava trećih strana Ovaj Ugovor ne daje prava nikome tko nije njegova stranka, a Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 se na njega ne odnosi.

20. Primjerci i elektronički potpis Ovaj Ugovor može se potpisati u primjercima, uključujući elektronički potpis, od kojih je svaki izvornik i koji zajedno čine jedan ugovor.

Potpisi Ovaj Ugovor nema fiksni rok trajanja i traje do isteka u skladu s Odjeljkom 10.

U ime Vidfluencer (Aryan Khan i Jonathan Neill, zajedno trguju kao Vidfluencer): _____
Jonathan Neill



Jonathan Neill



Aryan Khan

Kreator:

Ime (tiskanim slovima): _____

Potpis: _____

Roditelj ili zakonski skrbnik (samo ako je Kreator mlađi od 18 godina):

Ja sam roditelj ili zakonski skrbnik Stvoritelja. Pristajem na ovaj Ugovor i pobrinut ću se da ga se Kreator pridržava.

Ime (tiskanim slovima): _____ Veza sa Stvoriteljem: _____

Potpis: _____